

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3086/2535

นาย ภิญโญ สุขคันธรักษ์
นาย พู เชียงเจ้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกและนำมาพร้อมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ดำเนินการรับขนส่งสินค้า โดยส่งคนขับรถของจำเลยที่ 4 มาขับรถ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำการขนส่งสินค้าในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เมื่อจำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้างจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบในการละเมิดของลูกจ้างต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 4 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-9870 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าใช้ชื่อว่า "มิตรไพบุลย์" จำเลยที่ 4 นำรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเข้าร่วมในการรับจ้างขนส่งสินค้า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 นายชุมพล สุขคันธรักษ์ บุตรชายโจทก์ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน 3ข-2207 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของโจทก์ จากห้าแยกปากเกร็ดไปตามถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปทางสี่แยกหลักสี่เมื่อไปถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 มีเจ้า

พนักงานตำรวจจราจรให้สัญญาณให้รถของโจทก์หยุดเพื่อปล่อยรถเข้าออกหมู่บ้าน
รถของโจทก์จึงหยุดรอ ขณะนั้นจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อหมายเลข
ทะเบียน 82-9870 กรุงเทพมหานคร ในทางการที่จ้างหรือตามคำสั่งของจำเลยที่ 2
ที่ 3 และที่ 4 มาด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง กล่าวคือ จำเลยที่ 1
ขับรถมาในเส้นทางเดียวกับรถของโจทก์ด้วยความเร็วสูง ทั้ง ๆ ที่บรรทุกสินค้ามา
เต็มคันรถเมื่อมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงหยุดรถไม่ทันรถดัง
กล่าวพุ่งชนด้านขวาของรถโจทก์อย่างแรง ทำให้รถของโจทก์เสียหายพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถ
อื่นเสียหาย จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับไปแล้ว
รถของโจทก์ได้รับความเสียหายหลายประการ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินค่าเสียหาย
76,626 บาท

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
หมายเลขทะเบียน 82-9870 กรุงเทพมหานครจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ใช่เจ้าของและ
ผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เคยร่วมกับจำเลยที่ 4 ประกอบ
กิจการขนส่งสินค้าโดยใช้ชื่อในการดำเนินกิจการว่า "มิตรไพบุลย์"แต่อย่างใด จำเลย
ที่ 3 เพียงผู้เดียวจดทะเบียนการค้าว่า"มิตรไพบุลย์" จำเลยที่ 1 ไม่เคยเป็นลูกจ้าง
หรือตัวแทนของจำเลยที่ 2และที่ 3 จำเลยที่ 1 มิได้ขับรถด้วยความประมาท
หากแต่นายชุมพลสุขคันธวัช ผู้ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 3ข-2207
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ประมาท กล่าวคือ นายชุมพลขับรถคันดังกล่าวด้วยความ
เร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้มาตามช่องทางเดินรถช่องซ้ายของ
ช่องทางเดินรถของจำเลยที่ 1 เมื่อใกล้ถึงที่เกิดเหตุนายชุมพลเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
อย่างกะทันหันเข้ามาในช่องทางเดินรถของจำเลยที่ 1 โดยมีได้ให้สัญญาณไฟแจ้ง

ล่วงหน้าและหยุดรถกระทันหันเป็นเหตุให้รถที่จำเลยที่ 1 ขับมาชนรถของโจทก์ด้านท้าย แม้จำเลยที่ 1 จะได้ห้ามล้อแล้ว หากนายชุมพลไม่เปลี่ยนช่องทางและหยุดรถกระทันหันก็ไม่เกิดชนกัน ค่าเสียหายตามฟ้องโจทก์สูงเกินกว่าความจริง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้รับความยินยอมจากภรรยาให้ฟ้องคดีนี้ลายมือชื่อของโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องเป็นลายมือปลอม โจทก์มิใช่เจ้าของและไม่มีสิทธิใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ข-2207 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 4 ไม่เคยนำรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-9870 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกอบกิจการขนส่งใช้ชื่อดำเนินการว่า "มิตรไพบูลย์" กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 รถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9870 กรุงเทพมหานคร ดังกล่าวจำเลยที่ 4 ให้จำเลยที่ 1 เช่าชื่อและรับมอบไปตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2528 จำเลยที่ 1 ใช้รถดังกล่าวนี้เพื่อกิจการของจำเลยที่ 1 เอง จำเลยที่ 1 มิได้ขับรถโดยประมาทเลินเล่อตามที่โจทก์ฟ้อง หากแต่นายชุมพล สุขคันธรักษ์เป็นผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ข-2208 กรุงเทพมหานคร โดยประมาทเลินเล่อเปลี่ยนช่องทางเดินรถเข้ามาในช่องทางเดินรถของจำเลยที่ 1 และหยุดรถอย่างกระทันหัน เป็นเหตุให้รถที่จำเลยที่ 1 ขับมาชนท้ายรถโจทก์ ค่าเสียหายในการซ่อมรถโจทก์อย่างมากไม่เกิน 3,000 บาทโจทก์ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อธุรกิจ จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้จากจำเลยฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 76,626 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 76,626 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล

ชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาค้างต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เพียงว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนกระทำการในทางการที่จ้างหรือในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 หรือไม่ และจำเลยที่ 4 นำรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุเข้าร่วมในกิจการรับจ้างขนส่งสินค้ากับจำเลยที่ 2 และที่ 3 หรือไม่... พิจารณาแล้ว ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์มีแต่นายชุมพลมาเบิกความแต่ผู้เดียวว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ให้แก่มิตรไพบุลย์ คือเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่น่าหนักแน่นฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นดังนายชุมพลเบิกความนั้น ฝ่ายโจทก์นอกจากนายชุมพลจะเบิกความว่า จำเลยที่ 1 บอกว่าขับรถรับจ้างให้มิตรไพบุลย์โดยจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างมิตรไพบุลย์ ขับมาตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 บรรทุกสินค้าเพื่อไปส่งที่พระประแดงจำเลยที่ 1 เป็นผู้บอกว่าจำเลยที่ 2 ประกอบการค้าใช้ชื่อว่า "มิตรไพบุลย์" และบอกแก่เจ้าพนักงานตำรวจด้วย จำเลยที่ 1 เป็นผู้บอกว่าจำเลยที่ 3 ประกอบการขนส่งเดินรถแล้ว โจทก์ยังมีนายสมมาตรศรีสมุทร เบิกความว่า จำเลยที่ 1 บอกพยานว่ารถยนต์บรรทุกได้ขนส่งสินค้าให้บริษัทมิตรไพบุลย์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 สั่งให้จำเลยที่ 1 บรรทุกมา เรื่องความเสียหาย จำเลยที่ 1 จะติดต่อกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้ร่วมกันตั้งบริษัทมิตรไพบุลย์ นอกจากนี้ยังปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.5 มีชื่อ "มิตรไพบุลย์" ตรงกระจกหน้ารถ จากพยานบุคคลและพยานวัตถุเช่นนี้จึงทำให้น่าเชื่อว่า รถยนต์คันดังกล่าวได้นำมาใช้ในกิจการขนส่งภายใต้ชื่อว่า "มิตรไพบุลย์" อันเป็นกิจการของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้นำพยานมาสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่โจทก์นำเสนอ แต่กลับนำเสนอรับว่า จำเลยที่ 3 ได้นำชื่อ "มิตรไพบุลย์" ซึ่งเป็นชื่อของจำเลยที่ 2 พี่ชายจำเลยที่ 3 มาติดไว้ที่รถของจำเลยที่ 3 เพื่อป้องกันการเสียเบียดป้ายรายทาง อันเป็นการเจือสมทาง

นำสืบของโจทก์ จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 และที่ 3 และได้กระทำการขนส่งสินค้าในทางการค้าของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบในผลการละเมิดของลูกจ้าง คือจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีประเด็นนี้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 2 และที่ 3 พังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 4 หรือไม่ และจำเลยที่ 4 เข้าร่วมในกิจการรับจ้างขนส่งสินค้ากับจำเลยที่ 2 และที่ 3 หรือไม่ ปราบฎทางทะเบียนนรารถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9870 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 4 มีชื่อเป็นเจ้าของตามเอกสารหมาย จ.4 จำเลยที่ 4 อ้างว่าได้ให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อไป และจำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คชำระหนี้รวม 4 ฉบับ ต่อมาปรากฏว่าเช็คของจำเลยที่ 1 ทุกฉบับขึ้นเงินไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2528 จำเลยที่ 4 ก็มีได้ดำเนินการอย่างไรกับจำเลยที่ 1 เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 4 ให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระเงินเลย ตามพฤติการณ์ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 กับที่ 4 ตกลงเช่าซื้อรถกันจริงจึง การที่รถคันดังกล่าวไปร่วมรับขนส่งสินค้ากับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในนามมิตรไพบุลย์ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของจำเลยที่ 4 ดำเนินการ ไม่ใช่จำเลยที่ 1 ทำเอง จำเลยที่ 1 จึงพบกับนายชุมพลตอนพนักงานสอบสวนกำลังสอบสวนว่า เดี่ยวถ้าแกซึ่งหมายถึงจำเลยที่ 4 ผู้เป็นเจ้าของรถจะมาเอารถออกเพราะว่าคนไม่ตายกรณีเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อจำเลยที่ 4 ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ดำเนินการรับส่งสินค้า โดยส่งคนขับรถของจำเลยที่ 4 มาขับรถ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำการไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 4 ฎีกาของจำเลยที่ 4 พังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตุลากัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ